

감사결과 처분요구서

- 국민신문고 조서(○○공항) -

2024. 3.



감 사 실

☐ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구 분	처 분
1	○○공항	영리업무 및 겸직금지 위반에 관한 사항	복무	징 계

징 계 요 구

1

제 목 영리업무 및 겸직금지 위반에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 복 무
내 용

1. 사건 개요

○○공항 시설부 ◇◇◇직 사원 AAA는 2023. 1. 9. 부터 현재까지 ○○공항에 근무하면서, 크로스핏 코치(2024. 1. 31. ~ 현재) 및 스포츠 중계방송 해설위원(2023. 1. 13. ~ 현재)으로 활동하며, 약 6백만원의 대가를 수령하였다.

2. 관련 법률 및 규정

공공기관 운영에 관한 법률 제37조(임직원의 겸직제한)는 “공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.”고 명시되어 있다.

또한, 우리 공사 「취업규칙」 제9조(겸업금지) 제1항은 “직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 별지 제2호 서식에 의한 사장의 허가없이 다른 직무를 겸할 수 없다.”고 규정하고 있고, 「인사규정」 제45조(영리업무 및 겸업금지)는 “직원은 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가없이 다른 업무를 겸할 수 없다.”고 규정하고 있다.

그리고, 「취업규칙」제9조(겸업금지) 제2항은 “제1항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 국가공무원복무규정 제25조(영리업무의 금지)를 준용한다.”고 규정하고, 국가공무원복무규정 제25조는 ‘영리업무’에 대해 【표1】로 정의하고 있다.

【표1】국가공무원복무규정 제25조 제1호 ~ 제4호

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자4. 그 밖에 계속적¹⁾으로 재산상 이득²⁾을 목적으로 하는 업무 |
|--|

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 AAA는 2023년 1월부터 14회에 걸쳐, 입사 이전부터 하고 있었던 ■■■■■■■■■■ 중계방송 해설위원 활동을 지속하여 그 대가로 약 5,600,000원을 수령하였다. 또한, 2024년 1월부터 약 두달 간 ‘크로스핏 △△’에서 ‘선임코치’로 활동하며, 회원비 면제 및 개인장비 제공 등 약 400,000원을 수령하였다.

이는 ‘인사관리실-7167(2022.11.14.) : 영리업무 금지 및 겸직허가 기준’ 문서에서 명시한 바, 「국가공무원복무규정」제25조 4호 ‘그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무’를 수행한 것으로 취업규칙 제9조(겸업금지) 제1항 및 인사규정 제45조(영리업무 및 겸업금지) 위반에 해당한다.

더욱이 AAA는 우리 공사의 규정 및 방침 상 겸업이 안된다는 사실에 대하여 인지하였음에도 불구하고, 상기 활동에 대하여 겸업 신고 등 승인 절차를 준수하려 하지 않았다.

1) ‘계속적’의 의미에 대해서는 ① 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것 ② 계절적으로 행해지는 것 ③ 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것 ④ 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것으로 판단하고 있음.

2) ‘재산상 이득’의 의미에 대해서는 자기 또는 타인에 업무에 종사하여 어떠한 명목과 형태로든 금전·증권·부동산·물품 등 재산상의 이익을 취하는지 여부로 판단하고 있음.

관련자 의견 및 검토결과

AAA는 크로스핏 코치 활동은 단순히 본인의 경력을 활용한 홍보대사의 일환이며, 겸업은 아니라고 주장하였다.

그러나, 관련자의 의견에도 불구하고 회원비를 면제받는 등 재산상 이득을 취하였으며, 주간근무일 외 주기적으로 코치활동을 영위한 사실은 관련 규정 등에서 정하는 ‘계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무’를 수행한 행위가 명백하므로, 영리업무 금지 관련규정 위반 여부 판단에는 영향을 미치지 않는다.

징계요구 양정

지속적으로 공사 직무 외 영리업무에 종사한 AAA의 행위는 인사규정 45조(영리업무 및 겸업금지)에 위배된 것으로 동 규정 제52조 1항의 징계사유에 해당한다. 따라서, 인사규정 시행세칙 제68조(징계양정기준) 별표 12의 ‘영리업무 및 겸직금지의 무 위반’에 따라 ‘징계’ 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

인사혁신실장은 취업규칙과 인사규정을 위반한 아래 관련자에 대하여 ‘징계’ 조치하여 주시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○공항 시설부 ◇◇◇직 AAA